

1500572-84.2022.8.26.0526

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... e não o prolator da sentença" (Apelação/Tráfico de Drogas 0023654-12.2011.8.26.0590, Rel Grassi Neto, São Vicente, 8ª Câmara de Direito Criminal, p. 07.05.2015, j. 07.05.2015).

Em face da ausência de elementos suficientes para a análise do pedido atinente à hipossuficiência do acusado, esta deverá ser feita, oportunamente, pelo juízo da execução.

Nos termos do artigo 91, inciso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500572-84.2022.8.26.0526 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500572-84.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2079122/2022 - DEL.POL.PLANTÃO SALTO, 23782910 -

DEL.POL.PLANTÃO SALTO, 2079122 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS VIEIRA DOS SANTOS

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa.

Vistos.

JONAS VIEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso VII, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, no dia 22 de março de 2022, por volta de 15h30min, no estabelecimento comercial denominado "PITSTOP SKOL", localizado na avenida Getúlio Vargas, nº 770, Jardim São Francisco, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, subtraiu, para si ou para outrem, 3 (três) engradados para garrafas de cerveja, avaliados em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e 22 (vinte e duas) garrafas de 300ml, avaliadas em R\$ 22,00 (vinte e dois reais), mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca) contra Gilberto Alves Nunes Júnior. A denúncia foi ofertada e recebida em 04 de abril de 2022 (fls. 45/46 e 47/48), o

réu foi citado (fls. 112/113) e apresentou resposta à acusação (fls. 76/85). Durante a instrução, homologou-se a desistência da Defesa quanto ao pedido de instauração de incidente de dependência químico-toxicológica, foram ouvidas a vítima e 02 testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado, ao final (fls. 133/135).

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação e a condenação do acusado nos termos da denúncia, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento da agravante e da causa de aumento constantes da inicial. Ao final, pugnou pela imposição de regime inicial fechado, para cumprimento de pena privativa de liberdade, sem substituição por restritivas de direitos (fls. 146/154). A Defesa, por sua vez, a fls. 142/143 e 160/161, reiterou as alegações da resposta à acusação de fls. 76/85, onde havia alegado a ocorrência de crime impossível, a incidência do princípio da insignificância, da tentativa, requerido o reconhecimento da confissão espontânea, da inexistência de grave ameaça, com a consequente desclassificação para o crime de furto, além de ter pugnado genericamente pela "verificação de todas as circunstâncias favoráveis ao acusado, pleiteando-se, ainda, a dispensa de dias-multa e custas, em razão da hipossuficiência do acusado", finalmente, requerendo a fixação da pena no mínimo legal, regime aberto para o cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

A materialidade do crime de roubo restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 02/04), autos de avaliação, exibição, apreensão e entrega (fls. 07-08), além dos demais elementos informativos e da prova oral, colhida durante as fases do feito. A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

Em sede policial, o réu disse que praticou um furto, e não roubo, pois, quando subtraiu as caixas de cerveja, não ameaçou ninguém do estabelecimento com a faca que portava, pois ela seria usada apenas para cortar frutas (fls. 11). Em juízo, Jonas disse que não são verdadeiros os fatos. Contou que reside em Indaiatuba e trabalha com obras, e em razão de má companhia, havia bebido e, quando passou e viu 03 caixas de "long neck", pegou-as e seguiu andando. Negou que portasse faca. Não soube dizer onde era a obra em que estava trabalhando, pois era uma empreita de dois dias. Ao final, disse que estava em liberdade provisória em Indaiatuba, em razão de outro furto (fls. 135).

A vítima, Gilberto Alves Nunes Júnior, disse que trabalhava na "Skol" e estava voltando do seu horário de refeição, quando foi abordado pelo réu, que estava com uma faca, e ele disse que iria levar tudo. Contou que teria dito ao réu que ele poderia levar o que quisesse, e ele levou 03 caixas, sendo duas vazias e uma com 23 vasilhames (sem cerveja). Disse que um rapaz que estava na academia, teria vindo até ele e questionado se ela havia sido abordado e roubado, ou se o réu havia comprado as bebidas, e ele confirmou que havia sido roubado. Contou que chegou um cliente para comprar cervejas e, então, perdeu o réu de vista, mas logo já o viu sendo preso pela polícia perto do Central Park, e todos os objetos foram recuperados com o roubador. Reconheceu o réu identificado pelo número 1, como sendo o roubador. Reafirmou o uso de faca de cozinha, que foi apreendida, mesmo tendo caído enquanto o réu fugia da polícia (fls. 134).

William Henrique dos Santos, testemunha, disse que é bombeiro, estava entre 50 a 100 metros de distância do local dos fatos, e acompanhou todo o ocorrido, desde que o réu estava transitando no estacionamento da academia até o momento em que ele se dirigiu até o estabelecimento em que efetuou o roubo. Ele foi ao estabelecimento, rendeu o proprietário com o emprego de uma faca de cozinha, com corte grande, levando alguns engradados de cerveja e vasilhame. Disse que pediu para que chamassem a polícia e, logo após, a viatura chegou e o réu foi pego, ainda na posse dos bens roubados. A faca foi apreendida. O réu foi em direção ao loteamento Central Park, onde foi pego nas imediações. Reconheceu o réu em audiência, como aquele que efetuou o roubo, conforme narrado. A faca usada pelo réu era de cozinha, com corte grande (fls. 134).

Renato Henrique de Almeida Marangoni, policial militar, disse que atendeu à diligência, depois de acionados via COPOM, pois uma parte havia contido um rapaz que seria o roubador do estabelecimento Pit Stop. Em poder do roubador, foram encontradas 2 caixas de cerveja, e foi dito que ele teria rendido a vítima com uma faca, de cuja apreensão não se recordou (fls. 134).

Ao término da instrução, a versão do réu se mostra isolada do restante do conjunto probatório, e as teses defensivas não merecem acolhida, porquanto restou evidente a prática do crime, exatamente como descrito na denúncia, uma vez que o conjunto probatório é mais que suficiente para firmar a responsabilidade do acusado. O réu, em seu interrogatório, assumiu que subtraiu o bem da vítima. Malgrado tenha negado a ameaça, esta última acabou por ser confirmada pela declaração da vítima e da testemunha William.

Assim, malgrado o policial militar não tenha recordação exata sobre a apreensão da faca, tal fato é inconteste, conforme documento de fls. 06, tendo sido ainda corroborado pelo restante da prova oral, já que a vítima e a testemunha William mencionaram a presença da faca, descrevendo as mesmas características daquela descrita no auto de exibição e apreensão. A versão do réu em juízo, de que não portava faca, não se coaduna com o restante do conjunto probatório, ou sequer com suas próprias palavras em sede policial, quando disse que "estava na posse de uma faca para usa usar para cortar frutas" (fls. 11).

Neste ponto, necessário consignar que a vítima e a testemunhas foram enfáticas ao afirmarem que a arma branca foi usada para ameaçar a primeira, malgrado o réu tivesse dito que a utilizaria apenas para "cortar frutas".

Consigne-se, a respeito, que as palavras da vítima, em crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, são de extrema valia, especialmente quando descrevem com firmeza o modus operandi e reconhecem, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, uma vez que seu único interesse é identificar o verdadeiro culpado.

"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, p. 2568). "A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo concreto" (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. n. 1.048.309); "em tema de roubo, a identificação dos agentes pela vítima é prova irretorquível, máxime quando a mesma sofre o traumatismo da ameaça, permanecendo a disposição daqueles, ajoelhada e sob a mira de revólver, durante longo período" (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. 918.175).

E como se sabe, as palavras dos ofendidos revestem-se de alto valor probante, principalmente nestes delitos patrimoniais, em que o sujeito ativo sempre procura agir às escondidas, sendo de extrema importância sua narrativa para revelar detalhes da ação delituosa. De mais a mais, eventuais desencontros, sobre fatos periféricos não possuem o condão de macular os depoimentos prestados. Assim, não deve ser acolhida a tese de insuficiência probatória, quando a condenação se baseia nas palavras das vítimas e em seu reconhecimento, conforme se tem decidido:

"São valiosas as palavras do ofendido e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhe a atuação e não acusar pessoas inocentes." (TACRIM-SP, Rel. Evaristo dos Santos, RJTACRIM 30/456).

"Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo tem interesse em que seja perseguido e detido o verdadeiro autor do crime contra seu patrimônio, pois somente assim terá alguma possibilidade de a ele ver reintegrado e nele ser mantido o bem ameaçado pelo sujeito ativo, tanto mais neste caso em que vultoso foi o prejuízo pela perda

de valioso veículo desprotegido de seguro e ainda com dezenove alentadas prestações a pagar." (TACRIM-SP, Rel. Fernando Miranda, AP 1.281.287-1, j. 18/10/2001).

"Deve ser deferida especial atenção para a narrativa da vítima de crime contra o patrimônio, considerando-se que os agentes sempre procuram o melhor momento para o sucesso da empreitada, preferencialmente longe dos olhos de terceiros." (TACRIM-SP, rel. Di Rissio Barbosa, AP 131.949-7/5, j. 12/9/2002).

Ademais, se o réu, como alegado, não houvesse utilizado a faca para praticar o crime, por que iria dispensá-la enquanto fugia da polícia? Por fim, para por uma pá de cal à discussão, há que se relembrar ter havido a apreensão da tão falada faca (fls. 6), deixando incontroverso que estava na posse do réu.

Deste modo, restou cristalina a presença da ameaça mediante o emprego de faca, em que pesem as alegações da Defesa em sentido contrário.

Quanto à consumação do crime de roubo, saliento a desnecessidade da existência da posse tranquila do bem roubado, ou do fato de ter sido o réu perseguido e preso pela polícia, que acabou por recuperar a res furtiva.

Nesse sentido:

"Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante" (STF. 2ª Turma. HC 100.189/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 16/4/2010).

Fica, portanto, afastada por completo, a possível desclassificação para furto na forma tentada ou, ainda, a tese de crime impossível, como bem desejaria a Defesa, tendo em vista a ocorrência de ameaça à vítima e o fato de ter se completado a subtração, fazendo com que a res furtiva deixasse a esfera de controle da última. Em que pesem as argumentações da defesa, o caso não comporta a análise sob o prisma do princípio da insignificância. Inicialmente, porque o privilégio, inicialmente aplicado a crimes despidos de violência ou grave ameaça, levaria em conta o valor da res furtiva, que no caso em tela, supera cento e setenta reais, de modo que não poderia ser considerado pequeno o valor, até porque o que é pouco para alguns pode significar muito para outros.

Portanto, ainda que não se houvesse considerado a presença da grave ameaça, não seria o caso da aplicação do princípio da insignificância, pois conforme já decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, em acórdão da lavra do Min. Celso de Mello, o princípio da insignificância, enquanto fator de descaracterização material da tipicidade penal, reclama "a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau da reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada..." (HC nº 84.412-0).

Com base em tais parâmetros, observa-se que: 1) trata-se de roubo majorado, ação que por si só já traduz um relevante grau de culpabilidade; 2) os bens subtraídos guardam expressividade econômica, como acima mencionado; e 3) o réu estava em liberdade provisória pela prática de um furto na cidade de Indaiatuba, quando cometeu o crime pelo qual está sendo julgado neste feito (fls. 16/17).

Neste sentido:

Apelação. Crime de furto qualificado tentado mediante escalada (art. 155, § 4º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do CP). Apelado absolvido sumariamente, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Recurso do Ministério Público. 1. A absolvição sumária reclama uma situação estreme de dúvida quanto à ocorrência de uma das situações elencadas no artigo 397, do Código de Processo Penal. 2. Quadro não configurado na espécie. 3. Absolvição sumária afastada. Recurso provido. (Apelação Criminal nº 0024257-80.2016.8.26.0050. 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator Desembargador Laerte Marrone. 25.07.2019).

Por fim, cumpre salientar que precedentes do Supremo Tribunal Federal, já advertem que o fato do agente possuir personalidade voltada para a prática de crimes obsta a aplicação do princípio da insignificância, pois este último reclama a "ausência de periculosidade do agente" (HC nº 104.348, rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido: STF, HC nº 101.998, rel. Min. Dias Toffoli.

As cortes superiores têm decidido reiteradamente sobre a questão da insignificância.

Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, "é necessário distinguir o 'furto insignificante' daquele referente à subtração de bem de pequeno valor, de modo a não estimular a prática de condutas criminosas e obstar a aplicação da figura do 'furto privilegiado', previsto no artigo 155 2º, do Código Penal" (HC nº 120.083, rel. Min. Teori Zavascki).

Já o Superior Tribunal de Justiça anota que "é imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Este, ex vi legis, implica eventualmente, furto privilegiado; aquele, na atipia conglobante" (STJ, HC nº 294.261, rel. Min. Felix Fischer).

Ocorre que o crime em tela é um roubo majorado e, conforme entendimento reiterado das Cortes Superiores, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça a vítima, como ocorre no roubo, não há falar em aplicação do princípio da insignificância, nada obstante o ínfimo valor da coisa subtraída.

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em crimes praticados mediante violência ou grave ameaça a vítima, como ocorre no roubo, não há falar em aplicação do princípio da insignificância, não obstante o ínfimo valor da coisa subtraída. Precedentes do STF e do STJ. 2. Recurso especial provido para restabelecer a sentença" (STJ, REsp 1.159.735, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 02/08/2010, Decisão: 15/06/2010).

Acrescente-se que eventual alteração, durante a prática do crime, pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos, não se mostra capaz de eximir o acusado de responsabilidade, pois, ainda que realmente estivesse alterado por tais razões, chegou nesse estado por livre e espontânea vontade (*actio libera in causa*). Portanto, a somatória dos elementos colhidos, bem como os coerentes e uníssonos depoimentos prestados, terminam por formar um conjunto muito sólido que deixa estreme de dúvidas a autoria do roubo em tela, evidenciando ter sido praticado pelo denunciado.

Por fim, o pedido da Defesa de não reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal não merece acolhida. Isso porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento do crime em testilha, que ocorreu em 22 de março de 2022, portanto, durante o estado de calamidade pública.

Em suma, durante a instrução, ao contrário do alegado pela combativa defesa, restou inconteste que o réu cometeu o crime que lhe foi atribuído na denúncia, estando incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso VII, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, no dia 22 de março de 2022, por volta de 15h30min, no estabelecimento comercial denominado "PITSTOP SKOL", localizado na avenida Getúlio Vargas, nº 770, Jardim São Francisco, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, subtraiu, para si ou para outrem, 3 (três) engradados para garrafas de cerveja, avaliados em 150,00 (cento e cinquenta reais), e 22 (vinte e duas) garrafas de 300ml, avaliadas em R\$ 22,00 (vinte e dois reais), mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca) contra Gilberto Alves Nunes Júnior. Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção merecida, o que faço com base no artigo 68 do mencionado estatuto.

Atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, mormente à culpabilidade acentuada de Jonas, que estava em liberdade provisória concedida no processo de nº 1500788-47.2021.8.26.0569 (fls. 16) quando praticou o roubo pelo qual está sendo aqui julgado, fixo sua pena-base acima mínimo legal, qual seja, em 04 anos e 03 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Como acima mencionado, incide a agravante pelo cometimento de crime durante o

estado de calamidade pública, razão pela qual aumento sua pena para 04 anos e 06 meses, além de 12 dias-multa.

A atenuante da confissão espontânea, não se caracterizou uma vez que o réu alterou circunstância relevante sobre o fato a ele imputado procurando reduzir sua responsabilidade ao negar a ameaça praticada contra a vítima, bem como o uso da faca. Nesse sentido:

"A atenuante buscada consoante à diminuição, não prospera, pois a confissão parcial não basta para diminuir a pena. A esse respeito confira-se o julgado do E. Tribunal de Justiça que decidiu: 'a confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena' (TJ/SP - Apel. Crim. 990.08.184828-7, 6ª C. - v.u- j. 04/06/2009- rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro)" (AP 990.09.155753-6, 16ª C., rel, Newton Neves, 22.03.2011, v.U).

Comprovado, nos termos da fundamentação, que a grave ameaça foi exercida com emprego de arma branca (faca), incide a causa de aumento do inciso VII, do parágrafo 2º, do artigo 157 do Código Penal, implicando em um aumento de um terço, resultando, assim, na pena de 06 anos de reclusão, além de 16 dias-multa.

Torno a pena definitiva à míngua de outras causas modificadoras, e fixo a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta demanda, para CONDENAR o réu JONAS VIEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, RG 75.003.797-0, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso VII, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 anos de reclusão e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 16 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

Considerando a pena fixada, bem como a periculosidade do réu que, mediante conduta de grande reprovabilidade e utilizando-se de arma, não hesitou em dirigir-se a esta Comarca para realizar o crime, mediante intimidação da vítima, de modo que se mostra inviável qualquer substituição referente ao artigo 44, do Código Penal, pelo que determino que inicie o cumprimento da pena em regime fechado.

Ressalto que embora estivesse em liberdade provisória por um crime de furto ocorrido na cidade de Indaiatuba, continuou a delinquir, demonstrando a necessidade de seu isolamento neste momento. Ademais, o crime que lhe foi imputado é grave, reveste-se de violência, atormenta a sociedade, e semeia a insegurança e o temor na cidade, merecendo repreensão imediata, razão pela qual determino que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Acresça-se a isto o fato de que crimes como este, antes inusuais na pacata Comarca, vêm se multiplicando e pondo em sobressalto a população, que reclama punição célere.

Recomende-se o réu onde se encontra preso.

Por fim, considerando a redação do art. 387, parágrafo 2º, do CPP, forçoso reconhecer que não se aplica ao presente caso, uma vez que não demonstrados os requisitos subjetivos para a progressão de regime, os quais deverão ser aferidos pelo juízo da execução. Neste sentido:

"Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP Entendimento. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art.387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre

as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença" (Apelação/Tráfico de Drogas 0023654- 12.2011.8.26.0590, Rel Grassi Neto, São Vicente, 8ª Câmara de Direito Criminal, p. 07.05.2015, j. 07.05.2015). Em face da ausência de elementos suficientes para a análise do pedido atinente à hipossuficiência do acusado, esta deverá ser feita, oportunamente, pelo juízo da execução.

Nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal, decreto o perdimento da faca apreendida em favor da União (art. 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal). Arbitro os honorários advocatícios da Procuradora nomeada, no teto do Convênio. Após, o trânsito em julgado expeça-se certidão. Na hipótese de interposição de recurso, antes da remessa ao Egrégio Tribunal, providencie a serventia a expedição de certidão de honorários parciais. Caberá à advogada interessada providenciar a impressão e entrega na OAB.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de praxe.

Custas na forma da lei.

P. R. I. e C.

Salto, 1º de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA